

Nr. 160 Entwurf und Begründung der Kabinettsvorlage eines Zweiten Gesetzes zur Durchführung des Vierjahresplans über die Regelung des Arbeitseinsatzes. 22. Oktober 1936

R 43 II/353a, Bl. 13–22 Umdruck¹

Druck: MASON, Arbeiterklasse und Volksgemeinschaft, Nr. 3²

Beginn:

Beginn:

Vertraulich!

Zur Anpassung des Arbeitseinsatzes im Baugewerbe und in der Eisen- und Metallwirtschaft an die Erfordernisse, die sich aus der Durchführung staatspolitisch wichtiger Aufgaben ergeben, insbesondere im Hinblick auf das auf dem Parteitag der Ehre verkündete neue Aufbauprogramm³, zur Sicherstellung eines ausreichenden Nachwuchses an Facharbeitern und zur Regelung sonstiger Fragen des Arbeitseinsatzes hat die Reichsregierung das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:

I. Durchführung von Bauvorhaben.

§ 1

- (1) Die Ausführung von Hoch- und Tiefbauvorhaben kann von einer besonderen behördlichen Zustimmung abhängig gemacht werden.
- (2) Die Zustimmung ist nach der staats- und wirtschaftspolitischen Bedeutung der beabsichtigten Bauvorhaben und nach dem Vorhandensein einsatzfähiger Bauarbeiter zu erteilen.
- (3) Die Zustimmung kann befristet, zeitlich bedingt oder unter Auflagen erteilt werden. Insbesondere kann bestimmt werden, daß die erforderlichen Arbeitskräfte von dem für die Baustelle zuständigen Arbeitsamt anzufordern sind.

§ 2

Sofern staats- oder wirtschaftspolitische Gründe es erforderlich machen, kann angeordnet werden, daß bereits begonnene Bauvorhaben einzuschränken oder einzustellen sind.

II. Besetzung von Arbeitsplätzen in der Eisen- und Metallwirtschaft.

§ 3

¹ KabVorl. des PrMP Göring/BVJP, in wörtl. Übernahme des Entw. eines „Zweiten Gesetzes zur Regelung des Arbeitseinsatzes“, den RWiM und RAM am 6. 10. 1936 gemeinsam vorgelegt hatten und der vom Ministerrat am 21. 10. (Dok. Nr. 157) angenommen worden war; Entwurf: R 3901/20651, Bl. 55–67. Die Vorlage wurde dem StSRk zus. mit zwei weiteren Gesetzen (Dok. Nr. 159 Anm. 1) zur Beschlußfassung im beschleunigten Umlauf zugeleitet, die Rkei setzte die Widerspruchsfrist auf 26. 10., 19 Uhr fest; R 43 II/353a, Bl. 6. Auch in: R 43 II/533, Bl. 6–12; R 22/1959, Bl. 38–47; MA, RW 19/563, Bl. 104–115. Vorgeschichte vgl. Dok. Nr. 136 Anm. 10.

² In der Fassung des Entwurfs vom 6. 10. 1936 (o. Anm. 1).

³ S. Dok. Nr. 158 Anm 2.

- (1) Unternehmer der Eisen- und Metallwirtschaft können verpflichtet werden, Metallarbeiter nur mit behördlicher Zustimmung einzustellen.
- (2) Metallarbeiter im Sinne dieser Vorschriften sind Arbeiter, Betriebsbeamte, Werkmeister und Techniker, soweit sie eine ordnungsmäßige Ausbildung als Fachkräfte des Eisen- und Metallgewerbes abgeschlossen haben, ferner sonstige Personen, die nach den Eintragungen im Arbeitsbuch⁴ als gelernte oder angelernte Berufsangehörige anzusehen sind.
- (3) Die Zustimmung ist nach der staats- und wirtschaftspolitischen Bedeutung der zur Gefolgschaftsverstärkung führenden Aufträge und nach dem Vorhandensein einsatzfähiger Metallarbeiter zu erteilen. § 1 Abs. 3 gilt entsprechend.

III. Verbot von Kennwortanzeigen für die Anwerbung oder Vermittlung von Baufacharbeitern und Metallarbeitern.

§ 4

Es ist verboten, Kennwort-(Chiffre-)Anzeigen in Zeitungen, Zeitschriften, Stellenlisten und ähnlichen Verzeichnissen zwecks Anwerbung oder Vermittlung von Baufacharbeitern und Metallarbeitern (§ 3 Abs. 2) aufzugeben oder aufzunehmen. Ausnahmen bedürfen einer ausdrücklichen Genehmigung des Präsidenten der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung oder einer vom ihm beauftragten Dienststelle der Reichsanstalt.

IV. Rückführung von Baufacharbeitern und Metallarbeitern in ihren Beruf.

§ 5

- (1) Unternehmer gewerblicher Betriebe, die in ihrem Betriebe Baufacharbeiter oder Metallarbeiter im Sinne des § 3 Abs. 2 länger als zwei Wochen ganz oder überwiegend mit Arbeiten beschäftigen, die ihrer beruflichen Vorbildung, wie sie sich insbesondere aus den Eintragungen im Arbeitsbuch ergibt, nicht entsprechen, haben dem zuständigen Arbeitsamt hiervon unverzüglich Anzeige zu erstatten.
- (2) Das Arbeitsamt hat nach Eingang einer solchen Anzeige durch Verhandlungen mit dem Unternehmer und dem Arbeiter darauf hinzuwirken, daß der Arbeiter in dem gleichen oder einem anderen Betriebe Arbeiten übernimmt, die seiner Vorbildung entsprechen. Wird dem Arbeiter durch das Arbeitsamt ein seinen Fähigkeiten entsprechender Arbeitsplatz in einem anderen Betriebe nachgewiesen, so kann er mit Zustimmung des Arbeitsamtes ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist sein Arbeitsverhältnis lösen.

V. Sicherstellung des Facharbeiternachwuchses.

§ 6

- (1) Der Reichsarbeitsminister kann im Einvernehmen mit dem Reichswirtschaftsminister zur Sicherstellung des Facharbeiternachwuchses Unternehmern gewerblicher Betriebe Verpflichtungen, insbesondere zur Einstellung von Lehrlingen, auferlegen, sofern die Verhältnisse des Betriebes dies zulassen. Die Vorschriften über die Befugnis zur Anleitung von Lehrlingen und über die Festsetzung von Lehrlingshöchstzahlen in Handwerksbetrieben bleiben unberührt.
- (2) Der Reichsarbeitsminister kann im Einvernehmen mit dem Reichswirtschaftsminister seine Befugnisse aus Absatz 1 ganz oder teilweise auf den Präsidenten der Reichsanstalt für Arbeitsver-

⁴ Hierzu ARH II/1, Nr. 106 P. 6.

mittlung und Arbeitslosenversicherung übertragen. Dieser kann sie mit Zustimmung des Reichsarbeitsministers auf die Vorsitzenden der Landesarbeitsämter und Arbeitsämter weiter übertragen.
(3) Vor der Entscheidung des Einzelfalles ist die für den Betrieb zuständige Industrie- und Handelskammer oder Handwerkskammer zu hören.

VI. Beschäftigung älterer Angestellter.

Der Reichsarbeitsminister kann im Einvernehmen mit dem Reichswirtschaftsminister anordnen, daß in Betrieben und Verwaltungen in angemessenem Umfange Angestellte im Alter von 40 und mehr Jahren zu beschäftigen sind, soweit sie eine ordnungsmäßige Vorbildung aufzuweisen haben und einsatzfähig sind. Über die Einsatzfähigkeit entscheidet das Arbeitsamt. § 6 Abs. 2 gilt entsprechend.

VII. Gemeinsame Vorschriften.

§ 8

Wegen eines Schadens, der durch eine Maßnahme auf Grund dieses Gesetzes entsteht, leistet das Reich oder die Reichsanstalt keine Entschädigung.

§ 9

Behörden, öffentlich-rechtliche Körperschaften sowie Wirtschaftsorganisationen sind innerhalb ihrer Zuständigkeit verpflichtet, den an sie in Durchführung dieses Gesetzes gerichteten Ersuchen zu entsprechen. Diese Ersuchen können sich sowohl auf den einzelnen Fall als auch auf allgemeine Feststellungen beziehen.

VIII. Strafbestimmungen.

§ 10

Wer einen Arbeiter oder Angestellten verleitet, die Arbeit vor rechtmäßiger Lösung des Arbeitsverhältnisses zu verlassen, wird mit Geldstrafe bestraft; in besonders schweren Fällen kann an die Stelle der Geldstrafe oder neben sie Gefängnisstrafe treten. Die Strafverfolgung tritt nur auf Antrag des Treuhänders der Arbeit ein.

§ 11

Wer den Bestimmungen dieses Gesetzes oder einer auf Grund dieses Gesetzes ergangenen Anordnung oder Entscheidung zuwiderhandelt, wird mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe oder mit einer dieser Strafen bestraft.

IX. Schlußbestimmungen.

§ 12

Der Ministerpräsident bestimmt, wer die in Abschnitt I und II dieses Gesetzes vorgesehenen Maßnahmen durchzuführen hat. Er erläßt auch im übrigen die zur Durchführung und Ergänzung dieses Gesetzes erforderlichen Bestimmungen. Er kann, falls es zur Durchführung staatspolitisch wichtiger Aufgaben notwendig ist, für andere Wirtschaftszweige den Abschnitten I–III dieses Gesetzes entsprechende Maßnahmen treffen.

§ 13

Dieses Gesetz tritt mit dem 1. Oktober 1936 in Kraft und mit dem 30. September 1940 außer Kraft.

Berlin, den 22. Oktober 1936.

Der Führer und Reichskanzler
Der Ministerpräsident – Beauftragter für den Vierjahresplan
Der Reichsarbeitsminister
Der Reichswirtschaftsminister

BEGRÜNDUNG (nicht zur Veröffentlichung bestimmt)

[...]⁵

III. Der Inhalt des Gesetzentwurfs.

Wirklich durchgreifend können die Verhältnisse nur dadurch bereinigt werden, daß das Angebot an Arbeitsgelegenheit der Zahl der verfügbaren Arbeitskräfte angepaßt wird.

1. Durchführung von Bauvorhaben (§§ 1 und 2).

Zur Ordnung der Verhältnisse in der Bauwirtschaft soll daher in Abschnitt I des Gesetzes eine Handhabe geschaffen werden, um den Umfang des privaten und öffentlichen Baus entsprechend den arbeitseinsatzpolitischen Voraussetzungen zu regeln. Zweck der Vorschriften ist es, die Zurückstellung der weniger wichtigen und eilbedürftigen Bauvorhaben zu ermöglichen, um die Durchführung der dringenden Wehrmachtbauten und sonstiger staats- und wirtschaftspolitisch wichtiger Arbeiten, insbesondere im Rahmen des neuen Vierjahresplans, unter allen Umständen sicherzustellen; dabei wird angenommen, daß auch die Wehrmacht und sonstige Träger bevorzugt zu berücksichtigender Arbeiten auf die Lage des Bauparkes Rücksicht nehmen und Bauten von geringerer Dringlichkeit, wenn sie z. B. bei der Wehrmacht nicht unmittelbaren Notwendigkeiten der Landesverteidigung dienen, zurückstellen⁶.

Ein solcher schwerwiegender Eingriff in die öffentliche Bautätigkeit und in die private Baufreiheit kann selbstverständlich nur durch übergeordnete Staatsnotwendigkeiten gerechtfertigt werden, wie sie hier vorliegen. Es spricht ferner für die vorgesehene Regelung, daß eine Einschränkung der öffentlichen Bauvorhaben sich auch mit den Erfordernissen einer gesunden Vergebungspolitik der öffentlichen Hand deckt⁷. Die gegenwärtige Zusammendrängung von Bauten aller Art führt, auch abgesehen von der Arbeiterfrage, zu einer ungesunden, auch unter Berücksichtigung der Daueraufgaben auf dem Gebiet der Siedlung usw. nicht haltbaren Aufblähung der Bauwirtschaft im allgemeinen. Eine Zurückstellung nicht vordringlicher Bauvorhaben würde dagegen eine gleichmäßige Weiterbeschäftigung der Bauwirtschaft auch nach Beendigung der großen Bauprogramme der Wehrmacht gewährleisten. Auch die Bestrebungen, die starken Saisonschwankungen der Arbeitslage nach Möglichkeit auszugleichen, können durch die Befugnis, die Zustimmung zur Durchführung von Bauvorhaben *zeitlich bedingt* zu erteilen, wirksam unterstützt werden. Schließlich wird die

⁵ Die Abschnitte I. *Der Facharbeitermangel und seine Auswirkungen* und II. *Unzureichende Abhilfenvorschläge* der Begründung deckten sich in der Argumentation weitgehend mit den Ausführungen bei Dok. Nrr. 122, 129, 136.

⁶ Eine Vortragsnotiz des W Stb, welche auf das durch den GesEntw. pauschal „dem Reich“ vorbehaltene Recht zur Zurückstellung auch weniger vordringl. Wehrmachtbauten verwies, versah v. Blomberg mit der Marg.: „Anordnung?“ MA, RW 19/563, Bl. 100–103. Die Entscheidung, was als vordringlich zu gelten habe, behielt sich die Wehrmacht in jedem Fall selbst vor.

⁷ Vgl. Dok. Nr. 129.

Möglichkeit geschaffen, im Wege der Auflage auch darauf Einfluß zu nehmen, daß die Erfordernisse der Rohstofflage bei der Durchführung von Bauvorhaben beachtet werden.

Besonders sorgfältig mußte wegen der damit verbundenen psychologischen und wirtschaftlichen Auswirkungen die Frage eines Eingriffs in die private Baufreiheit erwogen werden. Für die getroffene Entscheidung war maßgebend, daß auch von der privaten Bautätigkeit eine Anpassung an die großen Aufgaben des Staates zu fordern ist. Es ist auch nicht zu verkennen, daß ein namhafter Teil des gegenwärtigen privaten Baus nicht Ausdruck eines erwünschten Betätigungsdranges ist, sondern lediglich der Festlegung flüssiger Mittel in Sachwerten dient. Dies gilt für einen Teil des aufwendigeren Eigenheimbaus ebenso wie für einen Teil des gewerblichen Baus, für diesen insbesondere dann, wenn es sich nicht um dringende Maßnahmen zur Verbesserung, Rationalisierung oder Erweiterung der Produktion, sondern z. B. um die Errichtung großer Verwaltungsgebäude handelt. Es erscheint aber auch aus politischen Gründen kaum vertretbar, öffentliche Bauten, deren Durchführung vielfach im öffentlichen Interesse sehr erwünscht sein kann, mit Rücksicht auf die Lage des Arbeitseinsatzes zurückzustellen, gleichzeitig aber solche Privatbauten, für die ein berechtigtes wirtschaftliches Bedürfnis nicht anerkannt werden kann, ungehindert zuzulassen. Die in der Durchführungsverordnung zum Gesetz über einstweilige Maßnahmen zur Ordnung des deutschen Siedlungswesens vom 5. Juli 1934 (Reichsgesetzbl. I S. 582) bereits vorhandene Möglichkeit, auf bestimmte größere private Vorhaben einzuwirken⁸, reicht im vorliegenden Zusammenhang nicht aus, so daß die vorgesehene neue gesetzliche Regelung getroffen werden muß⁹.

2. Besetzung von Arbeitsplätzen in der Eisen- und Metallwirtschaft (§ 3).

Während bei der Ordnung der Verhältnisse in der Bauwirtschaft von dem einzelnen Bauvorhaben ausgegangen werden kann, wird für die Eisen- und Metallwirtschaft eine entsprechende Regelung durch *allgemeine* Steuerung der Aufträge an diesen Wirtschaftszweig wegen der Unübersichtlichkeit der einschlägigen Verhältnisse erst nach sorgfältiger Prüfung in Angriff genommen werden können. Es wird z. B. in vielen Fällen, etwa in den Zubringerindustrien, nur schwer möglich sein zu beurteilen, ob ein privater, scheinbar für eine Zurückstellung in Frage kommender Auftrag nicht letztlich zur Ausführung eines dringenden öffentlichen (Wehrmacht-) Auftrags erforderlich ist. Die Entscheidung darüber, ob und inwieweit der Arbeitseinsatz in der Eisen- und Metallwirtschaft dadurch geregelt werden kann, daß allgemein eine Beurteilung der Aufträge nach ihrer Dringlichkeit stattfindet, bleibt deshalb weiterer Erwägung vorbehalten. In Abschnitt II des Gesetzes wird zur Beseitigung der geschilderten, durch den Mangel an Metallarbeitern hervorgerufenen schweren Mißstände zunächst ein anderer Weg beschritten. Es wird nämlich die Möglichkeit geschaffen, die Einstellung von Metallarbeitern unter öffentliche Kontrolle zu nehmen¹⁰, in diesen Fällen von Neueinstellungen wird dann allerdings auch die staats- und wirtschaftspolitische Bedeutung der zur Gefolgschaftsverstärkung führenden Aufträge, wie sie sich bei sorgfältiger Prüfung ergibt, für die Entscheidung neben den arbeitseinsatzpolitischen Verhältnissen maßgebend sein.

Im übrigen müssen auch bei dieser Regelung Bedenken gegen eine so weitgehende staatliche Einschaltung in wirtschaftliche Einzelvorgänge mit Rücksicht auf die übergeordneten Notwendig-

⁸ Danach war vor Errichtung oder Niederlegung einer Wohnanlage mit mehr als 50 Wohnungen bzw. von mehr als 25 nichtlandwirtschaftl. Siedlungsgebäuden oder Eigenheimen der obersten Landesbehörde bzw. in Preußen dem RegPräs. rechtzeitig Anzeige zu erstatten, außerdem vor allen Betriebserweiterungen, in deren Folge die Beschäftigtenzahl um mehr als 50 Arbeiter aufgestockt oder umfangreiche Neubauten oder mehr als 25 neue Betriebswohnungen errichtet werden sollten. Vgl. auch ARH I/2, Nr. 376 P. 24.

⁹ Ein gleichzeitig mit dem GesEntw. vom 6. 10. 1936 (o. Anm. 1) vom RAM vorgelegter vertraul. DVO-Entwurf sah eine behödl. Genehmigungspflicht vor für alle priv. Hoch- und Tiefbauten, welche an der Baustelle Arbeitslöhne von mehr als 5000 RM erforderten, für öffentl. Bauvorhaben bei Lohnsummen über 25 000 RM; MA, RW 19/563, Bl. 114 f. Die 4. AnO zur Durchführung des VJP (u. Anm. 13) ersetzte dann die Genehmigungs- durch eine Anzeigepflicht.

¹⁰ Der DVO-Entwurf (o. Anm. 9) wollte generell „die Einstellung von mehr als 10 Metallarbeitern innerhalb eines Kalendervierteljahrs in privaten und öffentlichen Betrieben der Eisen- und Metallwirtschaft“ der behödl. Genehmigung unterwerfen.

keiten, vor allem auf die Sicherstellung der Aufrüstung, zurückgestellt werden. Auch steht der Erschwerung, die die Regelung zweifellos für die anwerbenden Betriebe bedeutet, der Schutz der durch die Abwanderung von Arbeitern bedrohten Unternehmungen gegenüber, der ihnen nicht versagt werden kann, wenn sie wichtige wirtschaftliche Aufgaben, vor allem auf dem Gebiete der Rüstung, der Ausfuhr oder der Rohstoffversorgung zu erfüllen haben.

In sozial[politischer] Hinsicht wird der Anspruch des Arbeiters auf einen seinen Fähigkeiten entsprechenden Arbeitsplatz und auf einen Leistungslohn zu wahren sein; lediglich die Auswüchse, die sich beim „Wegengagieren“ der Facharbeiter herausgebildet haben, wären auszuschalten. Die gesetzliche Regelung ist im übrigen auch zum Schutz der Arbeiter vor den bedenklichen sozialpolitischen Auswirkungen bestimmter Selbsthilfemaßnahmen nötig, die unter dem Druck der gegenwärtigen Verhältnisse in einigen Zweigen der Rüstungsindustrie bereits ergriffen worden sind und voraussichtlich noch weiteren Umfang annehmen würden, wenn nicht auf andere Weise für Abhilfe gesorgt wird. In diesen Fällen haben die Unternehmer vereinbart, Arbeitskräfte, die bisher in einem an dem Abkommen beteiligten Betrieb beschäftigt waren, nur mit Einverständnis des abgebenden Betriebs einzustellen. Dieser Weg ist aber grundsätzlich bedenklich. Einmal binden solche Abkommen jeweils nur die an ihnen beteiligten Betriebe – und auch diese vielleicht nicht immer ausreichend –, während sie das Wegengagieren durch außenstehende Unternehmungen verwandter Erzeugungszweige nicht verhindern. Vor allem aber kann die Entscheidung über das Berufsschicksal des Arbeiters nicht in die Hand des Unternehmers gelegt werden, der naturgemäß in erster Linie die Interessen seines Betriebes im Auge hat; dies würde auch eine bedenkliche Belastung der Beziehungen zwischen Betriebsführern und Gefolgschaften bedeuten. Derartige Entscheidungen können vielmehr nur durch unparteiische staatliche Stellen getroffen werden. Das vorliegende Gesetz gibt hierzu die Möglichkeit.

3. Verbot von Kennwortanzeigen für die Anwerbung oder Vermittlung von Baufacharbeitern und Metallarbeitern (§ 4).

Die Anwerbung von Arbeitskräften durch Kennwort-(Chiffre-)Anzeigen ist besonders schwer zu kontrollieren und geeignet, die hier in Rede stehenden Mißstände zu verstärken. Zur Unterstützung der Maßnahmen in Abschnitt I und II des Gesetzentwurfs erscheint daher ein Verbot der Kennwortanzeigen angebracht, soweit sie die Anwerbung oder Vermittlung von Baufacharbeitern und Metallarbeitern zum Ziele haben.

4. Rückführung von Baufacharbeitern und Metallarbeitern in ihren Beruf (§ 5).

Die Knappheit an Baufach- und Metallarbeitern wird dadurch noch verstärkt, daß die Unternehmer in Zeiten geringerer Beschäftigung ihrer Betriebe diese Facharbeiter nicht freistellen, sondern gegebenenfalls Ungelernte entlassen und die Facharbeiter, um sie im Bedarfsfalle wieder zur Verfügung zu haben, an Arbeitsplätzen beschäftigen, die ihrer Ausbildung nicht gemäß sind. Das bedeutet eine unwirtschaftliche Verschwendung wertvoller Arbeitskraft, deren Einsatz an anderer Stelle volkswirtschaftlich dringend nötig ist. Abschnitt IV des Gesetzes gibt daher diesen am falschen Platz eingesetzten Arbeitern die Möglichkeit, ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist einen ihnen vom Arbeitsamt nachgewiesenen Arbeitsplatz anzunehmen, der ihren beruflichen Fähigkeiten entspricht, und stellt damit die Freizügigkeit des Arbeiters in den Dienst eines zweckmäßigen Arbeitseinsatzes.

5. Sicherstellung des Facharbeiternachwuchses (§ 6).

Auf weitere Sicht wird der Facharbeitermangel nur durch planmäßige Heranbildung eines ausreichenden beruflichen Nachwuchses zu beheben sein. Ein großer Teil der Unternehmer zeigt für diese

Aufgabe großes Verständnis. Leider gibt es aber auch andere Betriebe, die ihre Verpflichtungen auf diesem Gebiete nur höchst mangelhaft erfüllen. Bei der Schicksalsgemeinschaft, die die deutsche Wirtschaft zu bilden hat, kann es aber nicht geduldet werden, daß einzelne Unternehmer sich diesen Verpflichtungen entziehen und später die Früchte ernten wollen, die den Bemühungen anderer Unternehmer um die Lehrlingsausbildung zu danken sind. Aus diesem Grund gibt Abschnitt V des Gesetzes die Möglichkeit, solche säumigen Unternehmer nötigenfalls zu einer ausreichenden Lehrlingshaltung anzuhalten. Selbstverständlich müssen bei einer derartigen Anordnung die wirtschaftlichen und personellen Verhältnisse des Unternehmens sorgfältig geprüft und berücksichtigt werden; es ist daher auch die Mitwirkung der gesetzlichen Berufsvertretung vorgesehen. Im übrigen können Entscheidungen auf Grund des § 10 auch deswegen nur mit Vorsicht getroffen werden, weil Nachwuchsförderung nur unter sorgfältiger Abschätzung künftiger Entwicklungsmöglichkeiten betrieben werden kann; es ist zu berücksichtigen, daß der gegenwärtige Hochstand der Beschäftigung in einigen Wirtschaftszweigen durch die Sonderaufträge des Reiches hervorgerufen ist, die auf die Dauer nicht in gleichem Umfang fließen werden. Ein hemmungsloser Zustrom in die gegenwärtigen Konjunkturberufe könnte daher später zu Enttäuschungen und Rückschlägen führen.

6. Beschäftigung älterer Angestellter (§ 7).

Das vorliegende Gesetz, das den Arbeitseinsatz auf den verschiedensten Gebieten neu regeln soll, bietet auch die Möglichkeit zu durchgreifenden Hilfsmaßnahmen für die arbeitslosen älteren Angestellten (über 40 Jahre), deren Notlage in steigendem Maße die öffentliche Aufmerksamkeit erweckt, zumal es sich um den letzten geschlossenen Block von Arbeitslosen handelt, der aus den Krisenjahren noch übrig geblieben ist. Auch die Partei setzt sich seit langem für wirksame Hilfsmaßnahmen zugunsten der älteren Angestellten ein, von denen gegenwärtig noch etwa 70–80 000 ohne Stellung sein dürften. Ohne neue gesetzliche Maßnahmen kann dieser Notstand nicht beseitigt werden, da die bisherigen Maßnahmen, insbesondere der Arbeitsplatztausch¹¹, sich als nicht ausreichend erwiesen haben. VI § 7 des Entwurfs sieht daher eine Ermächtigung des Reichsarbeitsministers vor, die Unternehmer zur Beschäftigung älterer Angestellter in angemessenem Umfang zu verpflichten. Einen bestimmten Hundertsatz nach Art des Schwerbeschädigtengesetzes¹² im Gesetz festzusetzen, wird sich nicht empfehlen, damit die besonderen wirtschaftlichen Verhältnisse der verschiedenen Betriebsarten und der einzelnen Betriebe berücksichtigt werden können.

7. Strafbestimmungen für Verleitung zum Vertragsbruch (§ 10).

§ 10 des Gesetzentwurfs will einer der Hauptursachen für die zahlreichen, besonders verurteilenswerten Fälle von Vertragsbrüchen entgegenwirken, die nicht nur in den Bau- und Metallberufen, sondern auch in anderen Berufsgruppen, z. B. in der Land- und Hauswirtschaft, zu verzeichnen sind. Vielfach werden nämlich Gefolgschaftsmitglieder von dritter Seite, insbesondere von anderen Unternehmern, durch Versprechen besonderer Vorteile dazu verleitet, ihre Arbeitsstelle unter Bruch des Arbeitsverhältnisses vorzeitig aufzugeben. Die Strafdrohung des § 10 richtet sich gegen jede Art der Verleitung zum Vertragsbruch (also nicht nur gegen Unternehmer). Die Strafverfolgung soll jedoch in Anlehnung an die Strafvorschrift des § 22 AOG nur auf Antrag des Treuhänders der Arbeit

¹¹ AnO über die Verteilung der Arbeitskräfte vom 28. 8. 1934 (DRA Nr. 202/34; RABl. I S. 202), erlassen vom Präs. der RAVAV im Zuge der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Danach sollten Arbeiter unter 25 Jahren bevorzugt gegen ältere Arbeitslose ausgetauscht bzw. nur mit Genehmigung des Arbeitsamtes neu eingestellt werden. Außerdem wurde die Neubeschäftigung älterer Angestellter bezuschußt. Näheres s. ARH II/1 Nr. 8 Anm. 4; SYRUP/NEULOH S. 429 f.

¹² Gesetz über die Beschäftigung Schwerbeschädigter i. d. F. der Bekanntmachung vom 12. 1. 1923 (RGBl. I S. 57) und AusfVO vom 13. 2. 1924 (RGBl. I S. 73).

eintreten, um sicherzustellen, daß nur solche Fälle verfolgt werden, in denen ein öffentliches Interesse gegeben ist¹³.

¹³ Fortgang: Da Widerspruch gegen die KabVorl. nicht erhoben wurde, legte Lammers das vom BVJP, RWiM und RAM bereits mitgezeichnete Gesetz am 29. 10. 1936 zus. mit den beiden anderen Vorlagen Hitler zur Unterschrift vor; R 43 II/353a, Bl. 31–37, 45. Jedoch lehnte dieser die Ausfertigung ab und wünschte, „daß die beabsichtigten Regelungen im Verwaltungswege erfolgen sollen“; s. FV 488*. Die materiellen Bestimmungen des GesEntw. wurden danach, allerdings in z. T. wesentlich präziser, d. h. enger gefaßter Form, auf sechs *Anordnungen zur Durchführung des Vierjahresplans*, sämtl. vom 7. 11. 1936 (DRA Nr. 262/36; RABL. I S. 292 ff.; s. auch R 43 II/353, Bl. 22–29), verteilt: 1. – *über die Sicherstellung des Facharbeiternachwuchses*; 2. – *über die Sicherstellung des Bedarfs an Metallarbeitern für staats- und wirtschaftspolitisch bedeutsame Aufträge*; 3. – *über die Rückführung von Metallarbeitern und Baufacharbeitern in ihren Beruf*; 4. – *über die Sicherstellung der Arbeitskräfte und des Bedarfs an Baustoffen für staats- und wirtschaftspolitisch bedeutsame Bauvorhaben*; 5. – *über die Beschäftigung älterer Angestellter*; 6. – *über das Verbot der Kennwortanzeigen für die Anwerbung oder Vermittlung von Metallarbeitern und Baufacharbeitern*. Am 22. 12. 1936 folgte noch die 7. *AnO zur Durchführung des Vierjahresplans über die Verhinderung rechtswidriger Lösung von Arbeitsverhältnissen* (DRA Nr. 299/36; RABL. 1937 I S. 13; s. auch R 43 II/353, Bl. 39). Vgl. TOEPSER-ZIEGERT4/III, S. 1357–1359, 1362, 1607, 1633. Abdruck der AnOn: MASON, Arbeiterklasse, Nrr. 6–12; vgl. SYRUP/NEULOH S. 422–432, 446–448; KRANIG S. 73 ff.; HACHTMANN, Industriearbeit, S. 43 f.; M. SCHNEIDER, Unterm Hakenkreuz, S. 315 f.

Zitierhinweis

Nr. 160 Entwurf und Begründung der Kabinettsvorlage eines Zweiten Gesetzes zur Durchführung des Vierjahresplans über die Regelung des Arbeitseinsatzes. 22. Oktober 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d160>